Beslissing op uw aanvraag om toestemming voor opzegging

Werkgever	Calderdale Logistiek B.V., Kabelweg 12, 1014 BA Amsterdam
Werknemer	mevrouw P. Nair, operationeel manager
Datum aanvraag	18 februari 2025
Kenmerk	UWV-OA-2025-0218-4471
Datum beslissing	12 maart 2025

Beslissing

Wij geven u toestemming om de arbeidsovereenkomst met mevrouw Nair op te zeggen op grond van artikel 7:669 lid 3 sub a BW (bedrijfseconomische redenen).

Motivering

U heeft aangevoerd dat het transportvolume in 2024 met 22% is gedaald en dat de functie van operationeel manager vervalt door een reorganisatie van de afdeling operations. Mevrouw Nair heeft hiertegen verweer gevoerd. Zij stelt dat haar werkzaamheden worden uitgevoerd door haar vervanger uit de verlofperiode. U heeft verklaard dat die vervanger een andere functie op een lager niveau vervult. Op basis van de door u overgelegde gegevens achten wij de bedrijfseconomische noodzaak voldoende aannemelijk.

Opzegtermijn

Bij opzegging na toestemming wordt de opzegtermijn verkort met de duur van deze procedure, maar resteert ten minste één maand (artikel 7:672 lid 6 BW). U moet de opzegging doen binnen vier weken na de datum van deze beslissing.

Wat kan de werknemer doen?

Tegen deze beslissing staat geen bezwaar of beroep open. De werknemer kan binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te herstellen of een billijke vergoeding toe te kennen (artikelen 7:682 en 7:686a BW).

Met vriendelijke groet,
UWV, afdeling Ontslagaanvragen